# Giusnaturalismo

- Grozio XVII
- ORIGINE + NATURA DELLO STATO → fonte della legittimità del potere

## N BOBBIO

1. stato natura = non politico + antipolitico
2. contrapposizione tra stato natura e politico (correggere i diritti)
3. elementi non associati ma associabili
4. S. natura = libertà + uguaglianza
5. DA naturale a civile convenzioni (cultura)
6.

## Hobbes

stato natura = relativismo morale
⇓
bene e male soggettivo

- uguaglianza (intelligenza e forza)
  ⇓
- guerra ALL vs ALL

⇓

ragione + leggi naturali = autoconservazione

1. tendere alla pace
2. rinunciare al diritto su tutto
3. PATTO = tutti si autolimitano

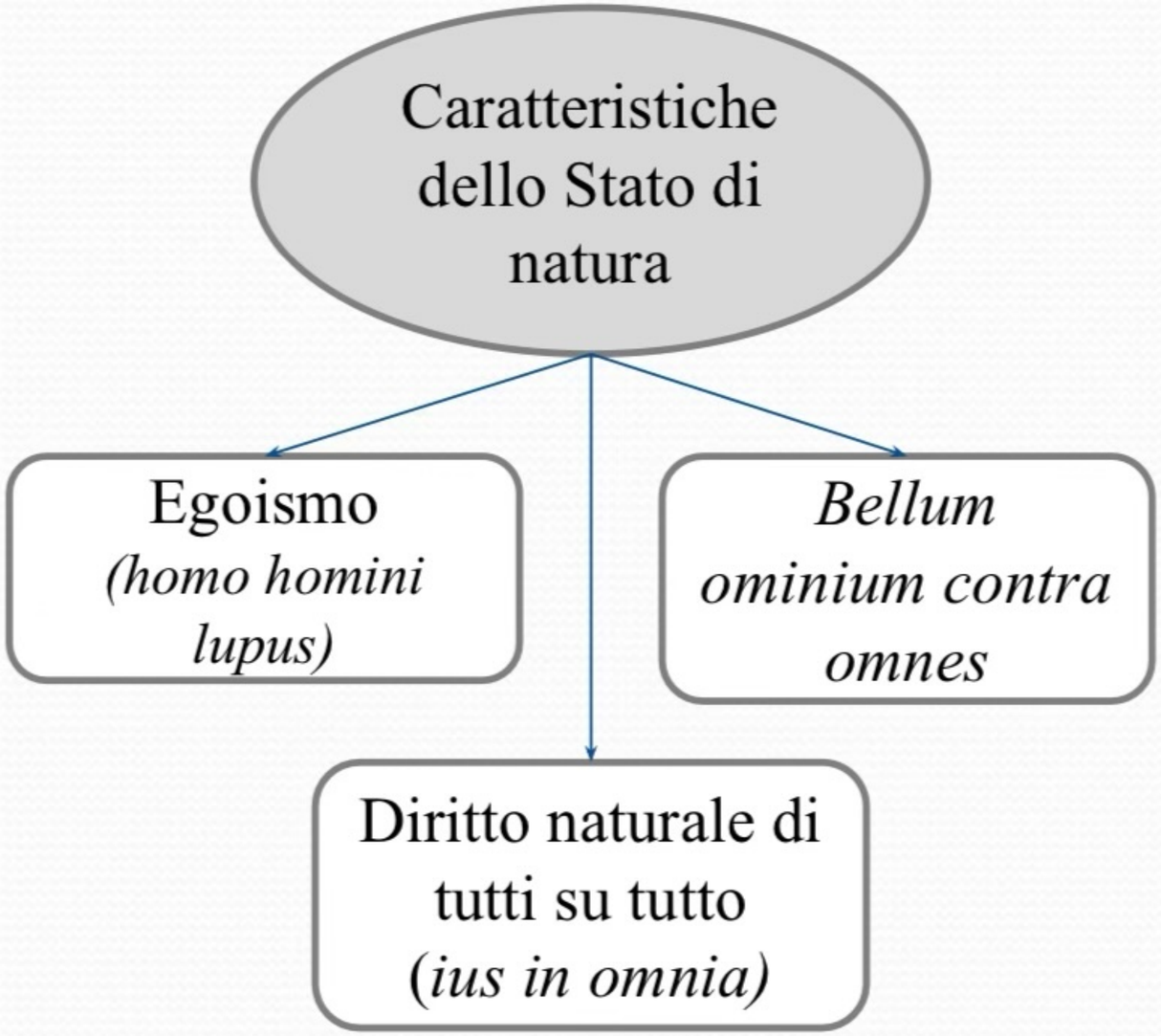
Non c'è nessuno che riesce a far rispettare a tutti il patto

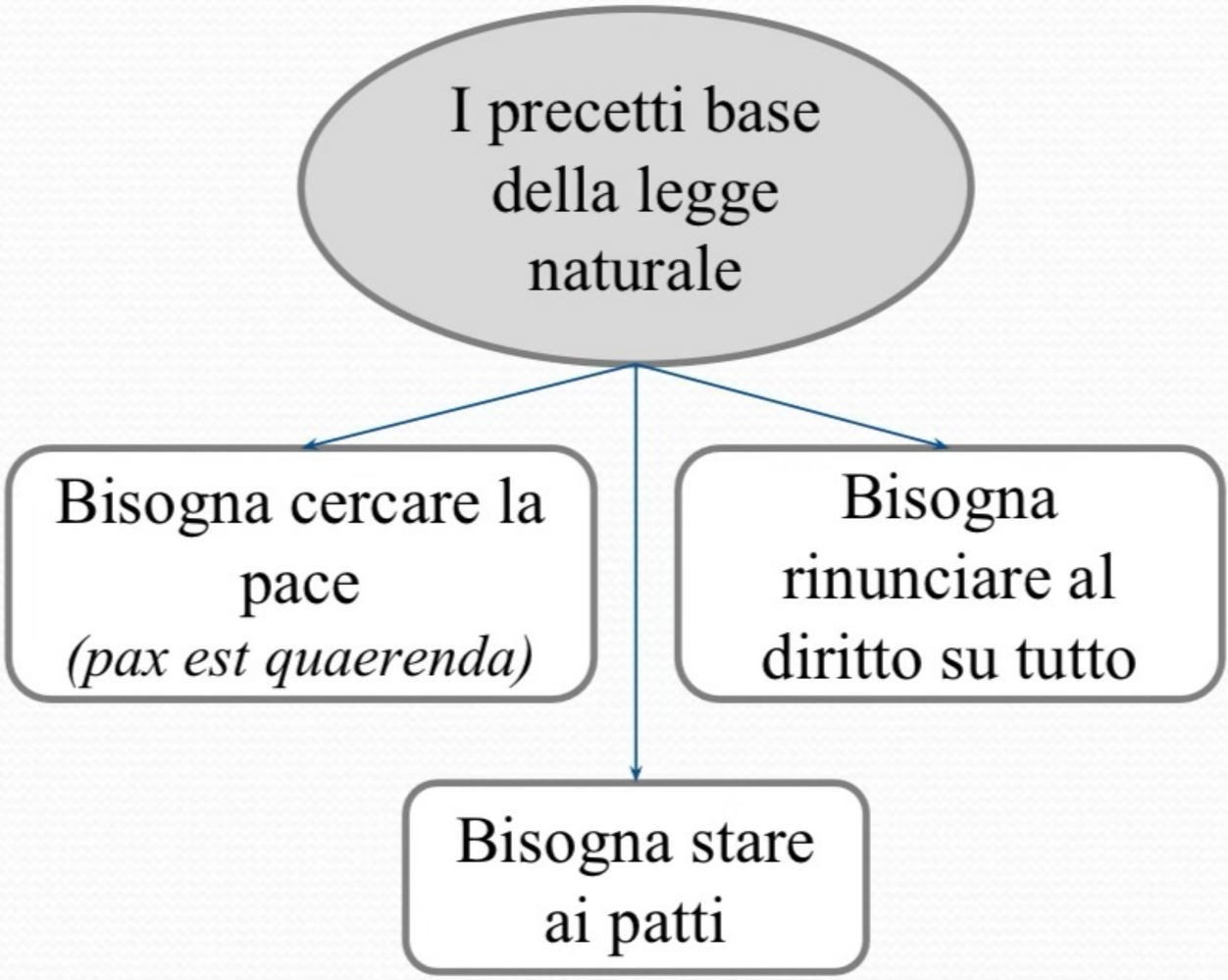
⇓

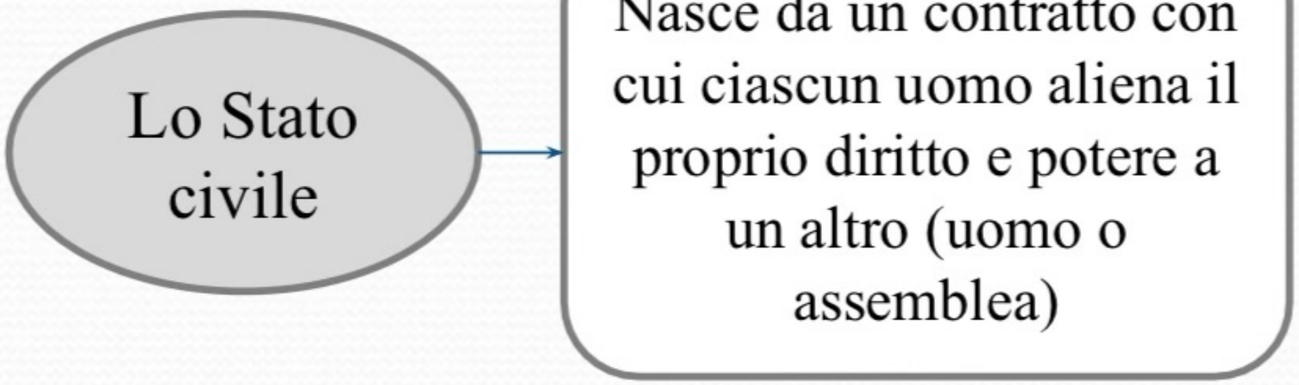
- società civile
- Rinunciamo tutti ai diritti (no sopravviv.) e lo danno a sovrano

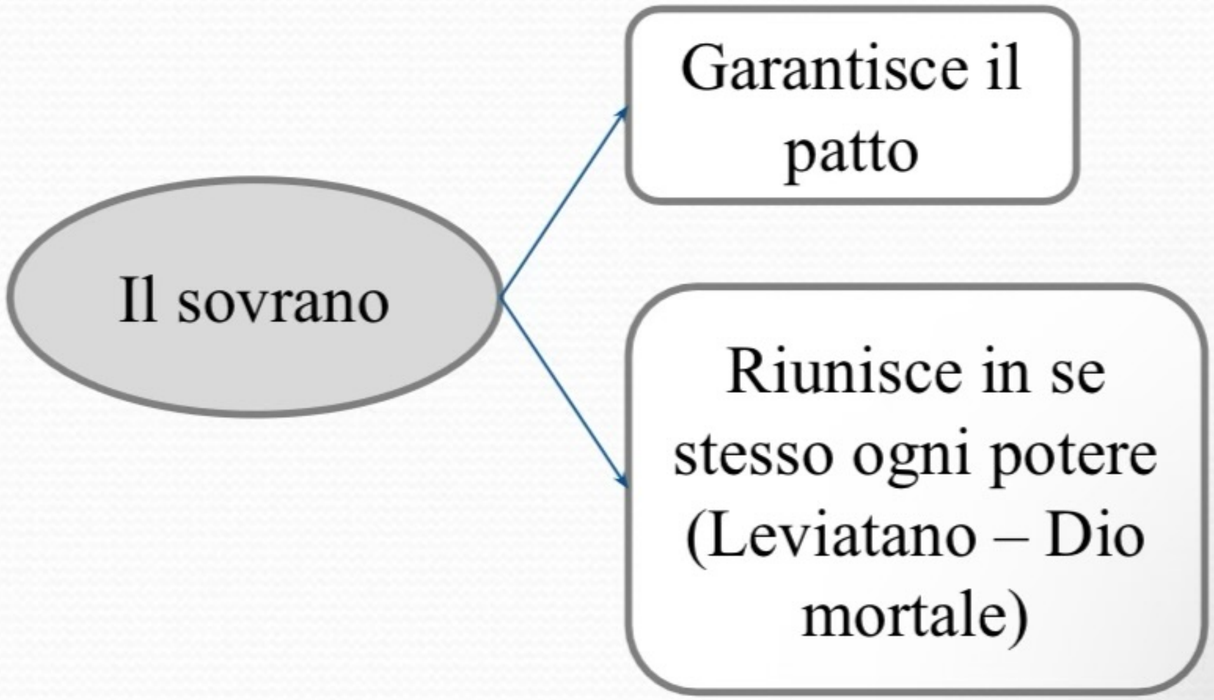
⇓

NO TIRANNICIDIO → assoluto


Caratteristiche dello Stato di natura
Egoismo (*homo homini lupus*)
*Bellum ominium contra omnes*
Diritto naturale di tutti su tutto (*ius in omnia*)


I precetti base della legge naturale
Bisogna cercare la pace (*pax est quaerenda*)
Bisogna rinunciare al diritto su tutto
Bisogna stare ai patti


Lo Stato civile
Nasce da un contratto con cui ciascun uomo aliena il proprio diritto e potere a un altro (uomo o assemblea)


Il sovrano
Garantisce il patto
Riunisce in se stesso ogni potere (Leviatano – Dio mortale)

# LOCKE

**Stato di natura** = libero
pacifica coesistenza
(fase storica)

legge di natura = bene e male
diritti + (vita, proprietà, libertà)
limiti + (da libertà altrui)

malvagità + ignoranza = stato natura fragile
⇓
guerra
⇓
società civile

**Stato**

- risolvere offese
- patto ⇒ rinunciare a diritto di difesa e punizione
- fornire: vita, libertà, proprietà

↑
Non fornite ⇒ resistenza (+ tirannicidio)

# ROUSSEAU

S. Natura = uomo asociale uguale e buono
istinto → cibo e riprodursi

BUON SELVAGGIO = tra s. Natura e uomo civile
Usare attrezzi + indipendenza e libertà

con progresso c'è decadenza:

- nuovi bisogni
- disuguaglianze: - delimitare prop. privata
  - sfruttamento lavoro altrui

UGUAGLIANZA NATURALE
↓
DISUGUAGLIANZA CIVILE
↓
UGUAGLIANZA GIURIDICA

**contratto sociale**

- diritti all'io comune
- sovranità popolo (democrazia diretta)